

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 735/2530 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กราด เซ อร์
วิส

โจทก์

นาย สม เกียรติ อินทพันธ์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง โจทก์
ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์อ้างว่าเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย ศาล
อุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นข้อกฎหมาย
ที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ เมื่อศาลอุทธรณ์
มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นแล้ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม.(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้ศาลชั้นต้นได้สอบสวนถูกต้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง
โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าอุทธรณ์เกี่ยวกับเช็คหมายเลข จ.2 และจ.3 ต้องห้าม
อุทธรณ์ข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาตรา 22 จึงไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวคงรับเป็นอุทธรณ์โจทก์เฉพาะที่เกี่ยว
กับเช็คเอกสารหมายเลข จ.4

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์อ้างว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
กฎหมายไม่ต้องห้ามตามบทกฎหมายที่ศาลชั้นต้นอ้าง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับเช็คเอกสารหมายเลข
จ.2 และ จ.3 นั้นเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายแต่เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ
แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวนั้นชอบแล้ว มีคำสั่ง
ให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การที่ศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ของโจทก์และ
โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของ
ศาลชั้นต้นแล้วคำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 198 ทวิ วรรคสาม โจทก์ไม่มีสิทธิฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ต่อไป

พิพากษายกฎีกาโจทก์'.

(อำนวยการ อื่นฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ